يمتنع من صغار السباع كالغنم والدجاج ونحوهما ، وذلك لحديث زيد بن خالد المتقدم . هذا لمن وثق في نفسه ، وقدر على تعريفها .

المسألة الثالثة : بعض الأحكام المتعلقة بها :

١- إذا كان الملقوط حيواناً مأكولاً ، فهو مخير بين أكله ودفع قيمته في الحال ، أو بيعه ، والاحتفاظ بقيمته لصاحبه بعد معرفة أوصافه ، أو حفظه ، والإنفاق عليه من ماله ، ولا يملكه ، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه ، وإذا جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فله أخذها .

٢- إذا كان الملقوط مما يخشى فساده كالفاكهة ، فللملتقط أكله ودفع قيمته لمالكه ، أو بيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه .

٣- أما النقود والأواني والمتاع فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده والتعريف بها في مجامع الناس .

٤- لا يجوز أخذ اللقطة إلا إذا أمن على نفسه منها واستطاع أن يُعَرِّف بها ؛ لأن التعريف باللقطة واجب ، فإذا التقطها يعرف صفاتها ، ثم يعرفها سنة كاملة ، وذلك بالمناداة عليها في مجامع الناس ، فإن جاء صاحبها ووصفها بما يطابق صفتها دفعها إليه ، فإن لم يأت صاحبها بعد تعريفها عاماً كاملاً تكون ملكاً له .

٥- الملتقط يتملك اللقطة ، بعد تعريفها ومرور الحول ، لكن لا يتصرف فيها إلا بعد معرفة أوصافها . فمتى جاء طالبها بما ينطبق على تلك الأوصاف دفعها إليه بلا بينة ولا يمين ؛ لأمره ﷺ بذلك في حديث زيد بن خالد المتقدم .

٦- لقطة الصبي والسفيه يتصرف فيها ولي أمرهما ، بما سبق بيانه .

٧- لقطة الحرم لا تملك بحال ، ويجب التعريف بها طول الدهر .

المسألة الرابعة : في اللقيط :

اللَّقِيط : هو الطفل الذي يوجد منبوذاً في شارع ، أو باب مسجد ونحوه ، أو